À [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CLIENTE]
A/C [NOME DO ASSESSOR JURÍDICO] — [ESCRITÓRIO / DEPARTAMENTO JURÍDICO]
[Cidade/UF], [__ de _____ de 2026]

> **REFERÊNCIA**
>
> **Direito Creditório Federal (DCF)** — resposta técnica à observação de que "a legislação é clara quanto à vedação à transferência de créditos", formulada em reunião de [data]. Análise do art. 74, §12, II, "a", da Lei nº 9.430/1996 em face do art. 100, §11, da Constituição Federal.

Prezado(a) Doutor(a),

Agradecemos a observação trazida na reunião referida. Ela é pertinente, é a objeção tecnicamente mais relevante que se pode opor à operação e — precisamente por isso — merece resposta escrita, e não verbal. Esta carta a apresenta de forma sintética; a fundamentação integral consta da **Nota Técnica NT-001/2026**, que segue anexa para análise independente de V.Sa.

1. Do ponto em que a observação está inteiramente correta

Registramos, de início, que a premissa normativa invocada é **verdadeira**. O art. 74, §12, II, "a", da Lei nº 9.430/1996 considera **não declarada** a compensação em que o crédito utilizado seja de terceiro. Os efeitos dessa qualificação são severos e cumulativos:

- a compensação **não extingue** o débito, que permanece exigível;
- não cabe manifestação de inconformidade contra o despacho que a considera não declarada (§13);
- incide **multa isolada de 50%** sobre o débito indevidamente compensado (§17);
- configurada a hipótese do art. 44, §1º, da mesma lei — na redação da **Lei nº 14.689/2023**, com a leitura firmada pelo STF no **Tema 863** —, a **multa qualificada é de 100%**, elevada a 150% apenas em reincidência;
- há **representação fiscal para fins penais**, nos termos do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, c/c os arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990.

É exatamente esse o quadro das autuações que têm sido noticiadas no mercado, e não temos qualquer interesse em relativizá-lo. A divergência entre nós não está na existência da vedação — **ela existe** —, mas em saber se a operação de Direito Creditório Federal se enquadra na hipótese que o dispositivo alcança. Sustentamos, com os fundamentos a seguir, que **não se enquadra**.

2. Da distinção entre transferir um crédito e compensá-lo

A legislação brasileira **não veda a transferência de créditos**. A cessão de crédito é figura ordinária do direito civil, disciplinada nos **arts. 286 a 298 do Código Civil**: independe do consentimento do devedor (art. 286) e produz efeitos perante ele mediante simples notificação (art. 290). Não há, no ordenamento, norma que proíba a cessão de um direito creditório contra a Fazenda Pública.

O que o art. 74 disciplina é coisa diversa: o **rito administrativo federal de compensação** e as condições em que o Fisco o admite. A vedação ali contida é **regra de procedimento** — e não regra geral de circulação de créditos. Converter uma na outra é o salto lógico que subjaz à objeção.

3. Da natureza do ativo — por que o art. 74 não o alcança

O art. 74 tem âmbito de incidência expresso no seu *caput*: crédito **"relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou ressarcimento"**. Trata-se, portanto, de **indébito tributário** — crédito nascido de pagamento indevido ou a maior de tributo federal.

O ativo empregado na operação de DCF tem outra natureza: é **direito creditório de natureza civil contra a União**, reconhecido em **decisão judicial transitada em julgado**. Não decorre de recolhimento indevido de tributo, não é passível de restituição ou de ressarcimento na acepção do art. 74 e, por consequência, **não se submete àquele rito nem à vedação nele contida**. Estamos diante de dois regimes jurídicos distintos, e não de duas leituras do mesmo regime.

4. Do fundamento constitucional — norma superior, posterior e específica

A utilização de crédito adquirido de terceiro para quitação de obrigações perante o ente federativo não é construção interpretativa: é **autorização constitucional expressa**, introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021.

> *"É facultada ao credor a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios **ou adquiridos de terceiros**, reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado [...]."*
>
> Constituição Federal, art. 100, §11, na redação dada pela EC nº 113/2021.

A hipótese de crédito **adquirido de terceiro** está, portanto, contemplada no texto constitucional. Não há antinomia a resolver entre esse dispositivo e a lei ordinária de 1996: eles disciplinam **situações diferentes** — o art. 74, o aproveitamento de indébito tributário pelo rito da Receita Federal; o art. 100, §11, a oferta de créditos reconhecidos judicialmente para quitação perante o ente devedor.

5. Do marco temporal da titularidade

Ainda que, por hipótese argumentativa, se pretendesse aplicar o art. 74 à operação, a conclusão não se alteraria. A vedação do §12, II, "a", pressupõe que o crédito seja **alheio no momento em que é utilizado**. É esse o elemento factual que a caracteriza.

Na estrutura conduzida por esta sociedade de advogados, a **cessão civil** do direito creditório e a **habilitação do cessionário** ocorrem **antes** de qualquer compensação. Quando a declaração de compensação é transmitida, o crédito **já integra o patrimônio da própria empresa** — é crédito próprio, não de terceiro. No modelo que vem sendo autuado, o contribuinte utiliza crédito que não lhe pertence no momento do uso; aqui, a titularidade antecede o uso. São situações **opostas**, e não variações de um mesmo arranjo.

Acrescente-se que todas as compensações são **declaradas** à Receita Federal pelos meios ordinários (PER/DCOMP), com rastreabilidade integral. Não há, em nenhuma etapa, procedimento informal ou paralelo ao sistema.

6. Do que registramos de ofício

Coerentemente com o dever de informação que orienta a atuação desta sociedade, consignamos — independentemente de provocação — três pontos que compõem o quadro de análise e que entendemos deverem constar de qualquer avaliação séria da operação:

PONTOS CONSIGNADOS POR DEVER DE INFORMAÇÃO

- **ADIs 7.047 e 7.064 (STF, j. 30/11/2023, pub. 18/12/2023).** Ao conferir interpretação conforme ao art. 100, §11, o Supremo **excluiu a expressão "com autoaplicabilidade para a União"**. O dispositivo permanece válido, mas o seu uso perante a União **depende de regulamentação** — não opera de forma automática.
- **Alcance da regulamentação existente.** O Decreto nº 11.249/2022 e a Portaria PGFN nº 10.826/2022 disciplinam a utilização de créditos para quitação de **débitos inscritos em dívida ativa da União**. Não se localizou ato equivalente da Receita Federal para débitos correntes e vincendos.
- **Prazo do art. 24 da Lei nº 11.457/2007.** Os 360 dias ali previstos constituem prazo para que a administração **profira decisão**. O seu descumprimento caracteriza mora e autoriza a via mandamental, mas **não gera deferimento tácito**.

Registramos, igualmente, que **não afirmamos — nem admitimos que se afirme em nosso nome — que a operação seja isenta de risco** ou dotada de "total segurança jurídica". Somos sociedade de advogados: trabalhamos com teses sustentáveis e fundamentadas, não com garantias de resultado.

7. Conclusão

A objeção fundada no art. 74, §12, II, "a", da Lei nº 9.430/1996 **não alcança a operação de Direito Creditório Federal**, por duas razões autônomas e cada uma suficiente por si:

- o ativo utilizado **não é de natureza tributária** e, portanto, está fora do âmbito de incidência do dispositivo; e
- a **titularidade do crédito é da própria empresa no momento da compensação**, por força de cessão e habilitação prévias.

A operação encontra fundamento no **art. 100, §11, da Constituição Federal**, na redação da EC nº 113/2021, e observa, em cada etapa, os deveres declaratórios perante a Receita Federal.

Colocamo-nos à disposição para reunião técnica com V.Sa. e com a área contábil de [EMPRESA], bem como para responder por escrito a qualquer ponto adicional. Entendemos que o exame independente por assessor do próprio cliente é elemento do processo, e não obstáculo a ele — razão pela qual esta carta segue acompanhada da nota técnica que lhe dá suporte.

Respeitosamente,

Alexandre Batistello
Diretor Jurídico (CLO) — Lucro Ativo
OAB/___ nº _____

Local e data
Ribeirão Preto/SP, _____ de _____ de 2026.
Documento emitido a pedido do destinatário.

ANEXO

Nota Técnica NT-001/2026 — "Marco Temporal e Natureza do Ativo no Direito Creditório Federal", Diretoria Jurídica da Lucro Ativo, setembro de 2026, com a base normativa e jurisprudencial integral referida nesta carta.

Documento modelo. Os campos destacados devem ser preenchidos caso a caso e a carta deve ser submetida à conferência da Diretoria Jurídica antes do envio. As afirmações aqui contidas não substituem análise técnica e jurídica individualizada da situação de cada contratante, formalizada em parecer próprio.